

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 722/2533

นายเวียง ชาติะรูปะ

โจทก์

นางมีหรือบุญมี ทับพา

จำเลย

นางมีหรือบุญมี ทับพา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 80)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านเลขที่ 161/2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำออกอำเภอสรรพยา ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 500 บาท นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2527 ถึงวันจำเลยออกจากบ้าน จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านพิพาทเลขที่ 161/2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76,75)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 68)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ วีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>